

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1315/2532

ป.พ.พ. มาตรา 349

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

ข้อตกลงเพิ่มวงเงินจำนอง มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ ถือไม่ได้ว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่อันจะมีผลทำให้หนี้เดิมระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 คำฟ้องระบุจำนวนหนี้ที่ขอให้จำเลยร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยให้การต่อสู้ว่า หากจะต้องรับผิดชอบ ก็รับผิดชอบเพียงวงเงินที่ค้ำประกันและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้น มิได้ปฏิเสธยอดหนี้ ดังนั้นปัญหาว่าจำเลยอื่นได้เบิกเงินไปจากโจทก์ และนำเงินเข้าฝากในบัญชีเพื่อลดหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด หนี้ถึงวันฟ้องเป็นต้นเงินเท่าใด และดอกเบี้ยเท่าใดนั้น โจทก์นำมาสืบในชั้นพิจารณาได้โดยไม่จำเป็นต้องแนบบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมาท้ายคำฟ้องฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้จำนวน 363,293.30 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระ ขอให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองขายทอดตลาดเอาเงินมา

ชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสาม
ชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้
จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อแรก ศาลฎีกาเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ได้ระบุ
จำนวนหนี้ที่ขอให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่อโจทก์ในฐานะผู้ค้า
ประกันแล้ว ซึ่งจำเลยที่ 3 ก็ให้การต่อสู้คดีว่า หากจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ก็
รับผิดชอบเพียงวงเงินที่คำประกันและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้นมิได้ปฏิเสธ
เกี่ยวกับยอดหนี้ตามจำนวนที่โจทก์ฟ้อง ส่วนที่ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้เบิกเงินไปจาก
โจทก์ครั้งสุดท้ายและนำเงินเข้าฝากในบัญชีเพื่อลดหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด หนี้ถึงวัน
ฟ้องเป็นต้นเงินเท่าใด และดอกเบี้ยเท่าใดนั้นเป็นรายละเอียดที่โจทก์จะนำสืบในชั้น
พิจารณา โดยไม่จำเป็นต้องแนบบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมาท้ายคำฟ้อง คำฟ้อง
ของโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างซึ่งอาศัย
เป็นหลักแห่งข้อหาแล้วจึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาข้อสุดท้าย จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่จำเลยที่ 3 ให้การรับ
ว่าได้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ตามฟ้องจริงที่จำเลยที่ 3 นำสืบว่า หลังจาก
จำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 แล้วฐานะทางการเงินของจำเลยที่ 3 ไม่ดี
ค้าขายขาดทุนจนต้องโอนที่ดินให้แก่โจทก์ สาขาหล่มสัก เพื่อชำระหนี้ของจำเลยที่ 3
ให้แก่โจทก์ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.4 ซึ่งนายสุนทรผู้จัดการของโจทก์
สาขาขับสมทอด ทราบฐานะทางการเงินของจำเลยที่ 3 ดี ได้บอกจำเลยที่ 1 ที่ 2
เพื่อให้จำเลยที่ 1 เพิ่มวงเงินที่จำนองที่ดินและดึกไว้แล้วอีก 100,000 บาท ให้พอเป็น
ประกันจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นหนี้โจทก์เนื่องจากฐานะทางการเงินของ
จำเลยที่ 3 ไม่ดี จำเลยที่ 1 ได้ตกลงด้วย หลังจากจำนองเพิ่มวงเงินแล้ว นายสุนทร
ได้บอกจำเลยที่ 3 ว่าสัญญาค้ำประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ที่ทำกันไว้เป็นอัน

ยกเลิกกันไปนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของจำเลยที่ 3 เป็นคำกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีพยานมาสนับสนุน จึงฟังไม่ได้ว่าสัญญาประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ได้ยกเลิกกัน ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าการที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเพิ่มวงเงินจำนองดังกล่าวถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่ ทำให้หนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 3 เป็นอันระงับไปนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าข้อตกลงเพิ่มวงเงินจำนองระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข จ.11 และ จ.14 นั้น มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่ อันจะมีผลทำให้หนี้เดิมระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 ดังนั้นหนี้ตามสัญญาค้ำประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ย่อมไม่ระงับไปดังที่จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ